

0000234-17.2016.8.26.0488

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

...

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - OFENDIDO CUNHADO - IMUNIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO - CASO EXCEPCIONAL - INTELIGÊNCIA ARTIGO 182, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - ANALOGIA IN BONAM PARTEM - PROTEÇÃO DA FAMÍLIA - ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO. O furto praticado contra cunhado, que reside com a irmã, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Vara Única

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000234-17.2016.8.26.0488 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000234-17.2016.8.26.0488

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 080/2016 - Delegacia de Polícia de
Queluz, 046/2016 - Delegacia de Polícia de Queluz

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel dos Santos Silva

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MPSP) ofereceu denúncia em face de MICHEL DOS SANTOS SILVA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque em 24 de fevereiro de 2016, na Rua Miguel Bueno, Bairro Nova Queluz, cidade e Comarca de Queluz/SP, subtraiu para si uma bicicleta Caloi Ceci 24 21M, pertencente a Wagner Moraes Braga.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2016 (fl. 53).

O réu foi citado por edital (fl. 86) e, por meio de defensor dativo (fl. 95), apresentou defesa prévia alegando, como preliminares, a falta de interesse de agir, com base nos artigos 181 a 183 do CP; e a extinção da punibilidade por decadência, com fulcro no CP, art. 107, IV, 2ª figura. No mérito, requereu sua absolvição sumária (fls. 114/117).

As preliminares foram rejeitadas e o processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 124/125).

Folha de Antecedentes às fls. 141/151 e 196/206, certidões de objeto e pé às fls. 155/177.

Em 09 de dezembro de 2020, o réu foi encontrado e citado pessoalmente (fl. 228), dando novo prosseguimento ao feito. A defesa reiterou suas alegações da resposta à acusação e arrolou testemunha (fls. 236).

Ausentes, na espécie, quaisquer das hipóteses legais de absolvição sumária (artigo 397 e incisos, do CPP), designou-se dia e hora para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 241/242).

Em instrução foram ouvidas a vítima e a testemunha de defesa (fls. 270/271).

O réu teve a revelia decretada às fls. 296/297, nos termos do artigo 367 do C.P.P.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, postulando pela condenação do réu e fixação da pena acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 311/313).

A defesa, por seu turno, requereu a extinção da punibilidade com fulcro na imunidade penal relativa, por ter sido o crime praticado no ambiente familiar e sem violência; e na decadência do direito de ação da vítima, uma vez que não houve representação (fls. 230/321).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Profiro sentença nos presentes autos por estar acumulando a Vara Única de Queluz no período de licença gestante da Titular.

Materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência a fls. 06/08, nota fiscal de fls. 11, informação de fls. 17 e pela prova oral colhida em juízo.

A vítima Wagner Moraes Braga, ouvido em juízo, afirmou que a bicicleta pertencia à sua filha e estava na garagem de sua casa; que Michel pegou a bicicleta e não voltou mais. Deu o prazo de dois dias para que o réu devolvesse a bicicleta, mas ele não a devolveu. Após, informou a notícia na delegacia. O réu disse que "passou" a bicicleta para outra pessoa e que, para recuperá-la, precisava de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Recuperou a bicicleta tempos depois. É cunhado do réu e ele tinha acesso à garagem e à sua casa quando a família estava em casa. Não perguntou o motivo de o réu ter "passado" a bicicleta.

A testemunha de defesa Lúcia Helena Santos Braga, irmã do réu, disse que a bicicleta pertencia à sua filha; que o réu possuía acesso à sua casa; que o réu está há algum tempo, internado em uma casa de recuperação, em Potim.

Muito embora o réu não tenha vindo a juízo dar a sua versão dos fatos, permanecendo revel nos autos, consoante informação de fls. 17, afirmou aos policiais civis que furtou a bicicleta e vendeu a um desconhecido por R\$ 50,00 (cinquenta reais). Com o dinheiro comprou drogas.

Entretanto, é de rigor reconhecer que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação, já que praticado em prejuízo do cunhado, casado com a irmã da vítima. Assim, excepcionalmente, deve ser alcançado pela imunidade relativa, nos termos do artigo 182, II, do CP.

Nos termos do art. 103 do Código Penal, o ofendido decai do direito de representação, no prazo de 6 meses, a contar do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.

No caso em questão, na data do Boletim de Ocorrência, em 25/02/2016 (fls. 06/08), a vítima já indicou o cunhado como provável autor do furto. Entretanto, não houve representação.

Frise-se que não equivalem à representação as declarações da vítima na Delegacia, tomadas durante as apurações dos fatos.

Ademais, em juízo, a vítima afirmou que recuperou a bicicleta.

De se anotar, ainda, que a irmã do réu foi sua testemunha de defesa e confirmou em juízo a condição de viciado do acusado, que encontra-se há tempos internado em clínica de recuperação.

Verifica-se ainda que o delito aconteceu dentro da residência da irmã, onde morava o ofendido e o prejuízo já foi resolvido, uma vez que, como dito, o bem foi recuperado.

Dessa forma, deve ser extinta a punibilidade do réu, em razão da decadência do direito de representação, uma vez que os fatos são questões de família e nela já foram resolvidos, podendo o Estado interferir somente quando chamado, que seria por meio da representação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - OFENDIDO CUNHADO - IMUNIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO - CASO EXCEPCIONAL - INTELIGÊNCIA ARTIGO 182, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - ANALOGIA IN BONAM PARTEM - PROTEÇÃO DA FAMÍLIA - ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO. O furto praticado contra cunhado, que reside com a irmã, excepcionalmente, deve ser alcançado pela imunidade relativa prevista no inciso II do artigo 182 do Código Penal, tendo como fundamento a proteção à família contra a interferência estatal. Assim, ausente a representação, de rigor o reconhecimento da decadência. (TJ-SP - Apelação Criminal 993.07.104712-0 - Relator William Campos).

Isto posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MICHEL DOS SANTOS SILVA em relação ao delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV (decadência) do Código Penal.

Arbitro honorários ao advogado nomeado nos Termos do Convênio DPE/OAB, devendo, oportunamente, ser emitida a correspondente certidão.

Após o trânsito em julgado desta sentença, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se e intimem-se. Dispensado o registro.

Queluz, data certificada eletronicamente.

LUCAS CAMPOS DE SOUZA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA